

1005550-08.2022.8.26.0189

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Cartão de Crédito

Magistrado: MARCELO BONAVALONTA

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... prestamista, seguro proteção perda e roubo e Papcard (fls. 319/323).

Em sede de provas, o requerente pugnou pela juntada das apólices dos seguros/contratos (fls. 327); o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 328).

Determinada a juntada aos autos das apólices dos seguros (fls. 344).

Manifestação do banco requerido (fls. 348/349).

Manifestação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

1ª Vara Cível

Av. Raul Gonçalves Júnior, 850, Fernandópolis - SP - cep 15610-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005550-08.2022.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005550-08.2022.8.26.0189

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Cartão de Crédito

Requerente:

Antonio Dias

Requerido:

Banco BMG S.A.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO BONAVALONTA

Vistos.

ANTONIO DIAS promove ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito em face do BANCO BMG S.A., ambos qualificados nos autos. Alega o requerente, em suma, que firmou com o requerido contrato de cartão de crédito (RMC) na modalidade empréstimo por saque autorizado, com descontos em seu benefício. Afirma ter tentado o cancelamento do cartão de crédito consignado, porém, a parte requerida teria dito que o cancelamento seria condicionado ao pagamento integral da dívida. Ainda, sustenta cobranças indevidas nas faturas (seguro prestamista) que teriam gerado um aumento considerável da dívida. Requer os benefícios da justiça gratuita e aplicação do CDC para inversão do ônus da prova. Pugna pela procedência da ação para que lhe seja dada a opção de pagar o remanescente da dívida por meio de descontos em seu benefício, a declaração de inexigibilidade das cobranças a título

de seguro prestamista e condenação do requerido ao pagamento e indenização por dano moral. A inicial se fez instruir de documentos (fls. 13/166).

A justiça gratuita foi deferida (fls. 167).

Citado, o réu apresentou contestação (fls. 172/204), arguindo preliminar de inépcia da inicial, falta de interesse de agir, prescrição e decadência. No mérito, sustenta a contratação pela parte requerente mediante assinatura dos termos de adesão e de autorização para desconto em folha de pagamento, com apresentação de documentos pessoais; ciência do requerente com os termos do contrato, redigidos de forma clara, não restando presente qualquer vício de consentimento; a efetiva contratação do seguro prestamista não havendo venda casada; disponibilização do valor contratado inicialmente e utilização de saques complementares; existência de gravação comprobatória da contratação; impossibilidade de inversão do ônus da prova; legalidade do cartão de crédito consignado e impossibilidade de anulação do contrato; descabimento da indenização por danos morais; impossibilidade de repetição do indébito; necessidade de compensação de condenação com os valores disponibilizados ao requerente. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência dos pedidos ou, considerado inexistente o contrato, a compensação de valores. Junta documentos (fls. 205/315).

Houve réplica. Afirma o requerente cobranças indevidas referentes a seguro prestamista, seguro proteção perda e roubo e Papcard (fls. 319/323).

Em sede de provas, o requerente pugnou pela juntada das apólices dos seguros/contratos (fls. 327); o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 328).

Determinada a juntada aos autos das apólices dos seguros (fls. 344).

Manifestação do banco requerido (fls. 348/349).

Manifestação do requerente (fls. 353/354).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos documentos coligidos é suficiente para resolução das questões fáticas e solução de demanda.

Aprecio as preliminares.

Não há inépcia da inicial, vez que a peça inaugural preencheu adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e os documentos utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado.

Ainda, de todo evidente que a parte requerente possui interesse de agir, na modalidade necessidade, ao ajuizar a presente demanda. Isto porque, a seu ver, sofreu prejuízos de ordem material e moral. Ademais, não se pode excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito (art. 5 °, XXXV da Constituição Federal).

Por fim, rejeito a preliminar de prescrição/decadência, visto que a contratação de cartão de crédito consignável consiste em obrigação de trato sucessivo diante da renovação automática ao longo do tempo até que haja renúncia ou rescisão do pacto

por provocação de um dos contratantes.

Nesse sentido:

DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. Situação não ocorrente. Cartão de crédito. Contrato de trato sucessivo. Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC). Pedido de cancelamento. Possibilidade, nas circunstâncias. Exegese de resoluções do INSS a respeito. Incidência, ademais, do que previsto no art. 473 do Código Civil. Existência de eventual saldo devedor que não impede acolhimento da pretensão. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1000496-28.2020.8.26.0352; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 07/05/2021).

No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A relação havida entre as partes é incontroversa nos autos (fls. 163/166 e 226/232), limitando-se a lide à discussão acerca da possibilidade de cancelamento o cartão de crédito consignado e (in)exigibilidade de encargos (seguro prestamista; seguro proteção perda e roubo; Papcard) que o requerente afirma não ter contratado/aderido.

O vínculo estabelecido entre as partes configura relação de consumo, sendo, portanto, aplicáveis todos os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da vulnerabilidade, hipossuficiência do consumidor, inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva por danos relativos a bens ou serviços fornecidos.

Não fosse a vulnerabilidade jurídica e/ou econômica do consumidor, a pretensão do requerente em cancelar o cartão contratado com o requerido encontra guarida no artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009):

O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

§ 1º - Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

§ 2º - A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.

Como se vê, o direito do requerente em cancelar o cartão de crédito junto à instituição financeira é garantido por lei, independentemente do adimplemento contratual.

Sobre o tema, trago precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Possibilidade de cancelamento do contrato a pedido do mutuário. Artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 3.694/2009 do Banco Central do Brasil (BACEN). Quitação não demonstrada. Facultada ao devedor a opção de pagamento do

débito mediante a liquidação imediata do valor total ou a continuidade dos descontos do benefício previdenciário. Exclusão da Reserva de Margem Consignável após a quitação do débito. Artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 1010320-77.2018.8.26.0482, 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 24 de abril de 2019)

CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. 1. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. 2. Não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da determinação de cancelamento, mormente porque essa é uma opção oferecida pela própria norma de regência do contrato objeto da lide. 3. Não houve pedido, nem condenação da ré à indenização. Alegação de inexistência dos pressupostos do dever de indenizar que não merece ser conhecida. 4. Honorários não se mostraram excessivos, não podendo ser reduzidos. 5. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Apelação nº 1015371-69.2018.8.26.0482, 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 15 de fevereiro de 2019).

Cabe consignar que cancelamento do contrato do cartão de crédito não cancela o débito ainda existente e nem isenta o requerente de quitá-lo, sobretudo porque não há dúvida acerca da contratação do cartão junto à instituição financeira e sua utilização.

Assim, deverá o requerido conceder à parte requerente a opção de pagamento do saldo devedor, mediante liquidação do valor total ou desconto consignados na RMC do benefício previdenciário, consoante no art. 17-A, § 1º, da mencionada Instrução Normativa.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA. Contrato bancário. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Autora que pretende o cancelamento do cartão de crédito contratado, assim como o cancelamento dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, a título de pagamento mínimo das faturas do referido cartão, e o cômputo dos descontos já realizados como amortização da dívida. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, para determinar ao banco réu que cancele o cartão de crédito e os descontos realizados no benefício previdenciário da autora. Insurgência do réu. Pretensão de manutenção da contratação. Parcial cabimento. Hipótese em que a autora faz jus ao cancelamento do cartão de crédito, independentemente do adimplemento do contrato. Inteligência do artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Não obstante, o §1º da referida norma estabelece que a autora continua obrigada ao pagamento do débito, seja por liquidação imediata, seja por meio dos descontos avençados com a instituição financeira em seu benefício previdenciário. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Ap. Cível 1009381-97.2018.8.26.0482, 11ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, j. 09.10.2018)

Com relação ao seguro prestamista e papcard inseridos no cartão do requerente, cuja parte requerida afirma a efetiva contratação, em não havendo comprovação neste sentido, de se presumir a não aquisição dos produtos pelo requerente, sendo de rigor o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores correspondentes cobrados nas faturas do cartão de crédito consignado.

Já o serviço de proteção de perda e roubo, embora previsto em contrato (cláusula VI - fls. 163 e 226), não houve demonstração de garantia de liberdade de escolha ao consumidor para contratar a apólice com seguradora de sua preferência, nem mesmo

quanto ao atendimento do dever de informação de forma adequada, restando configurada, portanto, a venda casada. E, neste ponto, ressalto que não foi juntada aos autos a apólice, embora tenha o requerido sido instado para tanto.

Neste sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA. VENDA CASADA CONFIGURADA NA HIPÓTESE. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. 1. No caso, a instituição financeira não demonstrou que deu liberdade de escolha ao consumidor para contratar a apólice com seguradora diversa e tampouco elucidou quanto ao seu dever de informá-lo adequadamente. E vem ao caso esclarecer que, de acordo com pesquisa realizada no "site" da seguradora, Zurich Seguros é parceira da Omni S/A, oferecendo os seguros de perda e roubo e proteção financeira (prestamista), configurando, portanto, venda casada. Deste modo, a cobrança dos seguros de proteção financeira e de assistência não pode ser admitida, conforme entendimento adotado pela 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, com caráter repetitivo. 2. De acordo com o posicionamento que passou a ser adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608, Corte Especial), advém o entendimento de que, à luz do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a conduta da parte deve ser analisada à luz do princípio da boa-fé objetiva. No caso em exame, a atuação da parte demandada justifica a condenação à restituição em dobro. (TJSP; Apelação Cível 1000462-57.2019.8.26.0071; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021).

Portanto, razão assiste ao requerente em pretender sejam afastadas as cobranças correspondentes ao seguro prestamista, serviço de proteção de perda e roubo e papcard, devendo o respectivo montante ser abatido do valor devido ao banco requerido.

Lado outro, melhor sorte não assiste à parte requerente com relação aos danos morais.

Isso porque, revendo posicionamento adotado em decisões anteriores, após uma reflexão sobre o tema, tenho que os pressupostos do dano moral não se encontram presentes, porquanto não houve dano à imagem, vida privada, intimidade ou à honra do requerente.

Com efeito, o dano moral deve ser caracterizado mediante forte agressão, suficiente para provocar sofrimento, vexame e humilhação intensa, atingindo o indivíduo em sua dignidade e honra, o que na presente demanda não restou caracterizado.

No caso, verifica-se apenas um mero dissabor/aborrecimento da parte requerente face a negatória da parte requerida em cancelamento do cartão e inclusão de encargos não contratados/informados adequadamente, fatos estes que não podem ser alçados ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Ademais, a ação foi promovida anos após a contratação denotando sua pouca preocupação com a situação.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

Os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil).

Isto posto, e atento ao mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a

pretensão inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o banco requerido proceda ao cancelamento do cartão de titularidade da parte requerente (adesão nº 41286009 - fls. 163/166 e 226/229), devendo ainda conceder ao demandante, no prazo de 15 dias, a opção pelo pagamento do saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por descontos consignados na RMC do seu benefício, conforme disposto no art. 17-A, § 1º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009; b) RECONHECER a inexistência de relação jurídica no tocante ao "Seguro Prestamista" e "Papcard", bem como a abusividade da cláusula relacionada ao "Serviço de Proteção de Perda e Roubo", CONDENANDO a parte requerida a excluir os valores correspondentes do débito pendente e a restituir à parte requerente as quantias indevidamente pagas a estes títulos, devidamente atualizadas desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidas de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O valor devido pela parte requerente ao requerido, correspondente ao cartão de crédito consignado a ser cancelado (adesão nº 41286009 - fls. 163/166 e 226/229), deverá ser excluído das quantias cobradas/pagas relacionadas a "Seguro Prestamista", "Serviço de Proteção de Perda e Roubo" e "Papcard".

Sucumbente na maior parte, condeno o requerido no pagamento das custas e despesas do processo, bem ainda em honorários advocatícios da parte contrária que, por equidade, arbitro em R\$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade da justiça, caso deferida.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos ao E. TJSP.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as formalidades legais (61615).

PI.

Fernandópolis, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA